

Zmluva č. SOC. 129/98527/8409/2025 – 07

**Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v rozpočtovom roku 2025
(ďalej len „zmluva“)**

Článok 1 Zmluvné strany

Poskytovateľ finančného príspevku:	Mesto Poprad
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Danko, primátor mesta
Sídlo:	Nábřeží Jana Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO:	00326470
DIČ:	
IČ DPH:	

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Mesto“)

a

Neverejný poskytovateľ:	DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
Sídlo:	Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Hyben, PhD., riaditeľ
IČO:	45743991
DIČ:	
IČ DPH:	

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 2 Predmet zmluvy a účel poskytnutia finančného príspevku

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku Mestom prijímateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Poprad (ďalej len „finančný príspevok“) v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na rozpočtový rok 2025 podľa § 80 písm. g) bod 2 a § 75 ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o sociálnych službách“), v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

2. Mesto poskytuje tento finančný príspevok prijímateľovi za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Poprad spolufinancovaním tejto sociálnej služby.
3. Prijímateľ finančného príspevku je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 v spojení s § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách a v zariadení opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona o sociálnych službách, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
4. Mesto poskytne prijímateľovi finančný príspevok pre prijímateľov sociálnej služby, s ktorými má prijímateľ uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., 059 41 Tatranská Štrba:
 - a) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - b) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - c) pre _____, trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - d) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - e) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - f) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - g) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - h) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - i) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - j) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 28. 06. 2025,
 - k) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - l) pre _____, trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
 - m) pre _____ trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 12. 04. 2025,

- n) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
- o) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
- p) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 02. 08. 2025,
- q) pre , trvale bytom
, na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
- r) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025,
- s) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 20. 07. 2025,
- t) pre , trvale bytom
na obdobie od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025.

Článok 3

Výška finančného príspevku a spôsob jeho poskytnutia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľovi bude z rozpočtu mesta poskytnutý finančný príspevok vo výške 100,00 EUR (slovom: sto EUR) na mesiac na jedno miesto.
2. Celková výška finančného príspevku pre fyzické osoby uvedené v Článku 2, bod 4 tejto zmluvy na rozpočtový rok 2025 je vo výške 17700,00 EUR (slovom: sedemnásttisíc sedemsto EUR).
3. Mesto poukáže finančný príspevok podľa predošlého odseku jednorazovo na účet prijímateľa uvedený v záhlaví zmluvy do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Článok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prijímateľ finančného príspevku je povinný oznámiť Mestu bezodkladne každú zmenu, ktorá má vplyv na jeho poskytovanie a výšku.
2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok len na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením poskytovania sociálnej služby s povinnosťou dodržať zmluvné podmienky, za ktorých sa finančný príspevok poskytol.
3. Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s finančným príspevkom a je povinný podľa ustanovenia § 19 zákona o rozpočtových pravidlách pri jeho použití zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jeho využitia. V prípade porušenia finančnej disciplíny Mesto postupuje podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
4. Finančný príspevok nie je možné použiť na kapitálové výdavky, na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude prevádzkovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku a pri určovaní sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby bude dodržiavať ustanovenia § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
6. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok do 31. 12. 2025 vrátane zúčtovania bankou.

7. Prijímateľ je povinný najneskôr do 31. 03. 2026 vrátiť Mestu príslušnú časť finančného príspevku, ktorú nepoužil.
8. Prijímateľ je povinný doručiť do 31. 03. 2026 Mestu vyúčtovanie finančného príspevku s dokladmi hodnoverne preukazujúcimi jeho čerpanie, a to spôsobom vyúčtovania podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
9. V prípade, že prijímateľ v stanovenom termíne neposkytne poskytovateľovi vyúčtovanie finančného príspevku, je povinný v tejto lehote vrátiť finančný príspevok v plnej výške na príslušný účet Mesta.
10. Ak prijímateľ skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 78 ods. 3, je povinný vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia poskytovania sociálnej služby a najneskôr do 30 dní po skončení poskytovania sociálnej služby predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie a vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok na príslušný účet Mesta. O vrátení finančného príspevku je prijímateľ povinný zaslať Mestu avízo písomnou formou.
11. V prípade, ak bude počas trvania zmluvného vzťahu zistené neoprávnené použitie finančného príspevku, t. j. v rozpore s účelom a podmienkami zmluvy, je prijímateľ povinný tento finančný príspevok vrátiť na príslušný účet Mesta do 15 dní odo dňa písomného oznámenia Mesta o zistení rozporu.
12. V prípade, ak prijímateľ nevráti finančné prostriedky v zmysle Článku 4 bodov 7 až 9 tejto zmluvy na účet Mesta, zaväzuje sa Mestu zaplatiť za každý aj začatý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,05% z nevrátenej sumy.
13. Mesto oznámi (e-mailom) prijímateľovi do 10 dní od doručenia vyúčtovania, že vyúčtovanie nemá nedostatky, resp. iné nezrovnalosti. V prípade, ak má vyúčtovanie finančného príspevku nedostatky, resp. iné nezrovnalosti, je prijímateľ povinný tieto odstrániť do 10 dní od doručenia výzvy Mesta na ich odstránenie.

Článok 5

Spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku

1. Mesto je oprávnené vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom v zmysle § 80 písm. n) zákona o sociálnych službách a podľa zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a plnení niektorých zákonov v mieste poskytovania sociálnej služby a ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 80 písm. o) zákona o sociálnych službách a kontrolovať ich plnenie.
2. Prijímateľ je povinný za účelom kontroly hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom umožniť povereným zamestnancom poskytovateľa vstup do objektu zariadenia pre seniorov, predložiť požadované doklady, informácie o poskytovaní sociálnej služby, vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť. Kontrola bude vykonávaná v zmysle § 98 zákona o sociálnych službách.
3. Prijímateľ berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu s použitím finančného príspevku je povinný podrobiť sa výkonu kontroly zo strany Mesta.

Článok 6

Doba trvania a ukončenia zmluvy

1. Táto zmluva zaniká kladným oznámením Mesta v zmysle Článku 4 bodu 13 zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím doby uvedenej v bode 1 zmluva zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
 - b) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
 - c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Mesto a prijímateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia finančnej disciplíny v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
5. Mesto môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že prijímateľ koná v rozpore s touto zmluvou, najmä ak:
 - a) nedodrží účel a podmienky poskytnutia finančného príspevku,
 - b) hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z zmluvy,
 - c) koná v rozpore s platnou legislatívou,
 - d) nesplnil opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov po vykonaní kontroly hospodárenia s finančným príspevkom,
 - e) neumožní Mestu vykonať kontrolu použitia finančného príspevku podľa Článku 5 ods. 1 a 2 tejto zmluvy,
 - f) prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby a dôjde k výmazu neverejného poskytovateľa (v zmluve prijímateľa) z registra poskytovateľov sociálnej služby.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy Mestom podľa ods. 3 a 5 tohto článku prijímateľovi vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť Mestu poskytnutý finančný príspevok v plnom rozsahu a v lehote stanovenej Mestom.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o sociálnych službách, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri vyhotovenia dostane Mesto a jedno vyhotovenie prijímateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia zákonom predpísaným spôsobom.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Poprade, dňa

V Tatranskej Štrbe, dňa

Mesto:

Prijímateľ:

Ing. Anton Danko
primátor mesta

Ing. Tomáš Hyben, PhD.
riaditeľ

Prílohy:

1. Spôsob vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku

